

正
本

美超微電腦股份有限公司專案研究計畫書

「利用 AI 強化 SCC 軟體平台」

產學合作計畫合約書

委託單位：美超微電腦股份有限公司（乙方）

受託單位：國立臺北科技大學（甲方）

主 持 人：資訊工程系劉建宏教授

共同主持人：資訊工程系郭忠義教授

中華民國 113 年 12 月 10 日

產學合作計畫合約書

立合約書人 國立臺北科技大學 (以下簡稱甲方)
美超微電腦股份有限公司 (以下簡稱乙方)

為進行「利用 AI 強化 SCC 軟體平台」專案研究計畫 (以下簡稱本計畫)，由乙方提供專款委託甲方 (計畫主持人為資訊工程系劉建宏教授) 辦理下列各項工作，並經雙方同意訂立合約書，協議條款如下：

第一條 委託服務內容：

委託服務內容詳如附件一「利用 AI 強化 SCC 軟體平台」研究計畫書，計畫書視同合約之一部分，其效力與本合約書同。

第二條 計畫執行期間：

自民國114年01月01日起至民國114年12月31日止。

第三條 計畫經費及付款方式：

一、本計畫經費總額計新臺幣 壹佰陸拾萬 元整，其詳細用途如所附計畫書之經費需求表。

二、付款方式如下：(依雙方協商後擇一)

☐ 1. 合約簽訂後由乙方一次撥付甲方。

☒ 2. 合約簽訂後由乙方分 三 期撥付甲方：

第一期：合約簽訂後由乙方撥付甲方經費總額之40%，計新臺幣陸拾肆萬元整。

第二期：甲方提出期中報告(或簡報)後，乙方撥付甲方經費總額之40%，計新臺幣陸拾肆萬元整。

第三期：甲方研究完成，並提出成果(或期末)報告，經乙方認可後，撥付甲方經費總額之20%，計新臺幣參拾貳萬元整。

三、因本合約履行所衍生之相關手續費，概由乙方負擔，金額不含括於前項計畫經費總額。

第四條 計畫經費之處理

一、本計畫經費納入甲方校務基金處理，甲方以自行收納統一收據向乙方核銷，經費之支用按計畫書所訂項目核實動支，計畫主持人得依實際研究需要自行調整研究經費項目的相關內容。計畫結餘款之運用，依甲方之規定辦理。

二、乙方同意本計畫之經費動支核銷悉依法令及甲方「國立臺北科技大學產學合作實施辦法」第六條等相關規定辦理，在合約執行期限結束後3個月內，依規定完成經費核銷事宜。

三、甲方運用本計畫經費預算所購置之圖書期刊儀器設備，產權歸甲方所有，由甲方納入校產管理。

第五條 計畫執行期間之延長

甲方如因計畫執行及經費核銷需要，認為有延長之必要時，應於執行期限內提出有關資料，徵得乙方書面同意後延長之，並不得增加計畫經費總額。

第六條 計畫進行之瞭解與協助

一、甲方應按計畫書所訂工作進度執行計畫並與乙方保持聯繫。

二、乙方於計畫進行中需要瞭解執行情形時，甲方應盡力協助詳予說明，並提供有關資料。必要時，乙方得派員至甲方實際瞭解計畫進行情況。甲方於本計畫執行期間，如因研究需要，須乙方提供必要之協助時，乙方應盡量予配合。

第七條 研究成果之歸屬：

- 一、甲方於本合約執行期間所提供予乙方之研究成果及諮詢服務與建議等，其所有權均歸屬於乙方。但甲乙雙方於本合約簽定前已各自所有之智慧財產權或與本合約無關之智慧財產權，仍歸屬於該方所有。
- 二、乙方得將因執行本計畫所產生之研究成果向專責機關申請專利權、著作權、電路布局權等智慧財產權（以下簡稱智慧財產權）。有關申請、維護及其他因此產生之一切費用，由乙方自行負擔。
- 三、關於就本條第一項研究成果向專責機關提出智慧財產權之申請，雙方均應提供一切必要之協助。

第八條 計畫之工作報告：

- 一、甲方與乙方應於本合約第一條所述之計畫書中明訂計畫執行各階段的驗收時間點與驗收規格，並依其約定進行計畫各階段的驗收作業。
- 二、在請撥期中及期末經費前，甲方應提出期中報告（或簡報）貳份，送交乙方。計畫結束後甲方應於壹個月內提出成果（或期末）報告貳份，送交乙方。
- 三、乙方對甲方所提期末報告如有修正建議，甲方於收到修正建議書之日起十五日內應按委託方意見修改之並提出書面答覆。

第九條 計畫之終止：

- 一、本計畫因可歸責於任一方之事由，致無法繼續進行者，乙方得以書面通知甲方終止合約；甲方應即核算截至當時已完成之工作經費及已發生權責之金額後，退還尚未支用或收取不足之款項。
- 二、本計畫如因甲方或計畫主持人不可抗力之原因，致無法繼續進行者，則任一方得隨時以書面終止合約，甲方應將已撥付之經費扣除實際支出及已發生權責之金額後所餘之經費，全數退還乙方，不得異議。

第十條 侵權責任：

- 一、甲方保證本研究成果或本計畫研究報告所使用、產生或包含之一切智慧財產權益，均屬其自行開發或合法取得，絕無侵害第三人智慧財產權益之虞。甲方於使用、實施、重製、修改或改良本研究成果，致侵害第三人之專利權、著作權所有權等智慧財產權時，若有下列情形時，委託方得向甲方請求償還所負之損害賠償責任：
 - (1) 對於第三人權利之侵害係因可歸責於甲方之事由所致者；
 - (2) 所侵害之專利權係依法註冊登記，著作權、商業機密等智慧財產權係受中華民國法律保障者；
 - (3) 乙方已於知悉責任發生時起十日內以書面通知甲方；
- 二、前項之侵害，係因甲方所致者，應由甲方負責，甲方同意支付乙方因此所支出或負擔第三人之賠償金、訴訟費用，但甲方之賠償責任應以不超過第三條所實際支付經費為限。前項之侵害係不可歸責於甲方之事由者，應由乙方負責，但甲方應盡力提供技術鑑定、諮詢等技術支援，協助乙方處理。

第十一條 保密責任：

- 一、甲、乙雙方於合約期限內及合約終止後三年內均應以善良管理人之注意，妥為保管因本計畫而知悉或持有相關機密資料，且非經他方事前之書面同意，不得洩漏或交付第三人。
- 二、曾經參與過本計畫之甲、乙雙方在職（在學）或離職（畢業）者，亦應遵守本條之約定。

第十二條 研發成果運用之利益迴避與揭露：

相關人員執行研發成果運用業務，依政府機關相關法令規定，應符合公平、公正、公開之原則，並主動揭露可能發生利益衝突之情事。

第十三條 成果發表

- 一、甲方及計畫主持人得將其在本研究中之研究成果於國內外公開發表，但應於事前得到乙方書面之同意，惟若乙方於收到甲方或計畫主持人書面通知後三十日內，未給予甲方或計畫主持人書面回覆，則視同乙方同意。
- 二、乙方無正當理由時，不得拒絕給予前項同意。惟若有涉及委託方營業相關機密及研發關鍵技術公開等相關事宜，則不在此限。
- 三、本計畫執行結束五年後，甲方及計畫主持人基於法令或學位取得規定需要，欲將研究成果於國內外發表者，應以書面告知乙方後為之。

第十四條 校名（校徽）使用與權利保護：

- 一、乙方在未獲得甲方及相關政府機關書面同意前，於運用或推廣研發成果於商業用途時（包括但不限於產品、商品或服務之公開行銷、推廣或廣告文宣等），不得引用甲方或相關政府機關之名稱、校徽或其他表徵；亦不得以其他任何方式表示相關政府機關或甲方與乙方有任何關連。乙方擬使用甲方之校徽時，應依「國立臺北科技大學校名、校徽、標章及商標使用管理辦法」之程序申請之，其授權條件另議。
- 二、「研發成果」若已申請專利，於尚未獲得專利前，乙方於應用「研發成果」所製造之產品或其包裝容器上，應明確標示「專利申請中」之字樣；並在「研發成果」獲准專利後，明確標示專利證書號數。

第十五條 合約之解釋與糾紛之解決：

本合約書應依中華民國之法律解釋及適用。

本合約衍生之法律爭議糾紛，經乙方同意後，得於臺北市提付仲裁，並依中華民國仲裁法解決；於法院訴訟時，雙方同意以臺北地方法院為第一審管轄法院，並適用中華民國法律解決。

第十六條 其他：

- 一、本合約如有未盡事宜，其修訂或增訂非經雙方當事人以書面協議為之，不生效力。
- 二、非經乙方書面同意，甲方不得將本計畫轉委託第三人執行其中之一部或全部。
- 三、本計畫甲方僅就計畫（實驗）內容提供計畫（實驗）結果，並不替產品有任何保證或宣傳。乙方非經甲方同意不得於宣傳單、網頁、外包裝等處刊載任何有關甲方字樣。
- 三、四、本合約之任何條款如經法院認定為違法或無效時，合約之其他條款仍為有效者得予以執行。
- 四、本合約由甲、乙雙方各執正本乙份、副本乙份。
- 五、本合約下列最後簽屬日期開始生效。

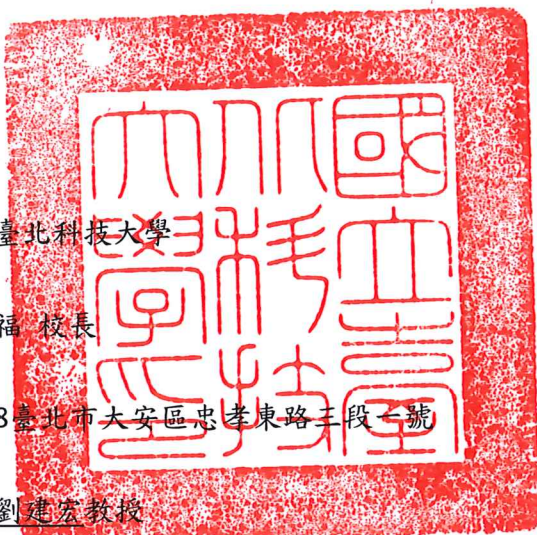
立合約書人：

甲 方：國立臺北科技大學

代表人：王錫福 校長

地 址：10608 臺北市大安區忠孝東路三段一號

計畫主持人：劉建宏教授



校長 王錫福

113. 12. 19 用印

乙 方：美超微電腦股份有限公司

代表人：梁見後

地 址：235 新北市中和區建一路150號3樓



DS



中華民國113年12月09日